FIAP ON

TRATORES DIGITAIS - HARDWARES PARA IA

DIREITO DIGITAL DESCOMPLICADO

9

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Direito Digital 6
Figura 2 - TIC nas relações sociais 10
Figura 3 - Segurança da informação 13
Figura 4 - Documento 18
Figura 5 - Tribunal 19
Figura 6 - Compra e venda de imóvel 21
Figura 7 - Perícia Forense Computacional 24
Figura 8 - Escrever *e-mail* 25
Figura 9 - Assinatura 27
Figura 10 - GDPR da União Europeia 29
Figura 11 - LGPD, inspirada na GDPR 32

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Valores de multa previstas na LGPD 34

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 DIREITO DIGITAL DESCOMPLICADO 5
1.1 Introdução 5
1.2 O que é o Direito Digital? 6
1.3 Direito Digital: Nomenclatura e Escolas de Estudo 7
1.3.1 Denominações 7
1.4 Princípios do Direito Digital 10
1.5 Governança da Internet..... 13

2 DOCUMENTOS E PROVAS ELETRÔNICOS..... 17
2.1 Conceito de Documento – Muito Além do “Papel Impresso”..... 17
2.2 Documentos Eletrônicos Como Meio de Prova 20
2.3 Legislação Sobre Documento Eletrônico..... 20

3 PERÍCIA EM DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 24
3.1 Incidente de Falsidade – Perícia Forense Computacional 24
3.2 A Questão da Cópia e do Original no Documento Eletrônico..... 26

4 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 29

5 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 32

REFERÊNCIAS..... 35

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 DIREITO DIGITAL DESCOMPLICADO

1.1 Introdução

A segurança da informação deve estar presente em tudo o que envolve dados. Por isso, devemos ter essa preocupação com a implementação de qualquer sistema de gestão que esteja sob nossa responsabilidade.

Se estamos desenvolvendo algo para alguém, acreditamos que esse alguém fará uso efetivo e o sistema precisa ser seguro. Isso é uma premissa!

Pensando sobre a abrangência da área de segurança da informação, podemos perceber que uma outra área, a do direito, tem evoluído como nunca. Observamos um número cada vez maior de advogados interessados pela área tecnológica devido à transformação que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vêm promovendo no setor jurídico. Surgem cada vez mais *legaltech* ou *lawtech*, termos utilizados para definir *startups* que criam produtos e/ou serviços de base tecnológica com foco no setor jurídico. Trata-se do casamento perfeito entre as duas áreas.

Podemos levar em consideração também o fator de diversas ferramentas de Inteligência Artificial que podem auxiliar nesse trabalho. Atualmente, existem tentativas de automatização de tarefas antes realizadas apenas por advogados que hoje a máquina já consegue realizar por si só. Devido a esse movimento da tecnologia é que observamos o interesse aumentado por parte de advogados em compreender e usar no dia a dia ferramentas como essa.

O profissional especializado em segurança cibernética, por sua vez, defende seu ambiente de ataques cibernéticos que são considerados crimes digitais. Além disso, ele e sua empresa possuem diversas responsabilidades que, se não forem devidamente cumpridas, podem ter consequências judiciais graves. Diante desse cenário, ter boas noções de Direito se torna importante. Um dos objetivos deste capítulo é preparar você para isso.

Antes de começar a estudar o Direito Digital, efetivamente, é necessário entender alguns conceitos importantes relacionados ao Direito para que todos “fiquem na mesma página” e consigam aproveitar com mais tranquilidade novos conceitos entre as áreas jurídica e tecnológica.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O primeiro desses conceitos está relacionado ao próprio termo “Direito”. Você já parou para pensar o que significa?

Em resumo, Direito é a ciência que tem como objeto de estudo a Justiça, e como objetivo maior de propiciar às diversas comunidades e seus interesses presentes na sociedade para que consigam manter a convivência harmônica e ordenada entre seus habitantes. Nesse sentido, o conceito de Direito não é tão simples e engloba muitas teorias. Um dos conceitos de Direito amplamente discutido é de Ronald Dworkin, jurista e estudioso do direito constitucional:

> Vivemos na lei e segundo o Direito. Ele faz de nós o que somos: cidadãos, empregados, médicos, cônjuges e proprietários.
> É espada, escudo e ameaça. Lutamos por nosso salário, recusamo-nos a pagar o aluguel, somos obrigados a pagar nossas multas ou mandados para a cadeia, tudo em nome do que foi estabelecido por nosso soberano abstrato e etéreo, o Direito. (DWORKIN, 1999, p. 227).

Figura 1 - Direito Digital
Fonte: Shutterstock (2020)

1.2 O que é o Direito Digital?

Temos observado a elevação da dependência da população mundial em relação às inovações da TIC. Nosso cotidiano está permeado de muitos aparelhos tecnológicos a ponto de muitos não conseguirem sequer imaginar a vida sem essas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ferramentas. Por esse motivo, utilizamos os termos “Sociedade Digital” ou “Sociedade da Informação”.

Entretanto, Sociedade da Informação não é um conceito técnico, é um termo que surgiu no século XX, quando a tecnologia teve grandes avanços. Seria mais apropriado falarmos em sociedade da comunicação, uma vez que o que se pretende impulsionar é a comunicação, como afirma Ascensão (2002).

Estamos diante de uma comunidade em que a aquisição, o registro e a replicação daquilo com que temos contato são feitos utilizando mecanismos tecnológicos. Com isso, o conhecimento foi elevado à categoria de bem mais importante da nossa sociedade moderna; é daí que deriva o conceito de “Capital Intelectual”.

Evidenciamos a forte necessidade de que as mudanças decorrentes dessas novas questões sejam estudadas e regradas, tendo em vista o amplo inter-relacionamento entre elas e o dia a dia dos povos. Assim, é importante que o Direito se adeque a essas necessidades modernas relacionadas ao uso de eletrônicos.

1.3 Direito Digital: Nomenclatura e Escolas de Estudo

1.3.1 Denominações

Essa nova realidade com que o Direito tem se defrontado engloba aspectos relativos aos mais distintos ramos dessa ciência, tais como:

a) **Civil e Processual Civil:** inclui processos eletrônicos, validade do documento eletrônico e assinatura digital, responsabilidade civil, transgressão dos direitos de autor e de *software*, a questão da fé pública atribuída às máquinas, e nomes de domínio da Internet.

b) **Penal:** existem novas formas de cometer crimes já tipificados, que apresentam maior repercussão, em razão da mais fácil divulgação de notícias na internet como delitos informáticos, por essa razão existe a necessidade de criação de novos tipos penais, além da utilização de mecanismos como a Computação em Nuvem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

c) **Administrativo:** declarações via Internet de Imposto de Renda; eleições com o uso de urna eletrônica.

d) **Empresarial:** compra e venda de produtos on-line, com o consequente surgimento dos contratos eletrônicos.

e) **Trabalhista:** automação das empresas; trabalho à distância.

f) **Tributário:** tributação dos livros eletrônicos e dos *softwares*, compras on-line de sites chineses.

g) **Constitucional:** privacidade e intimidade na rede.

Com esse "novo" ramo, surgem diversos nomes para tentar identificá-lo: Direito Digital, Direito da Informática, Direito da Internet, Direito Cibernético, *Cyber* Direito, Direito da Tecnologia da Informação, Direito Virtual, entre outros.

Não deve haver, no entanto, conflito entre Direito Digital e a Informática Jurídica, que representa o estudo acerca da aplicação das ferramentas de tecnologia em benefício dos profissionais do Direito. Na Informática Jurídica estamos diante da utilização da Informática a favor do Direito, ao passo que o Direito Digital estuda os reflexos jurídicos no âmbito da Tecnologia da Informação, ou seja, ambas possuem diferentes objetos de estudos, sendo duas disciplinas distintas.

Existem alguns requisitos básicos que devem ser atingidos a fim de que se possa, efetivamente, afirmar que dada disciplina representa campo próprio. Segundo Martins (2009, p. 21), são: "a) existência de uma vasta matéria, que mereça um estudo de conjunto; b) a existência de princípios próprios; c) constatação de institutos peculiares".

Analisando especificamente o caso do Direito Digital, concordamos estarem plenamente atendidas todas as condições mencionadas conforme visto a seguir.

Referente ao primeiro item, cabe ao Direito Digital o estudo das demandas que surgem em decorrência da utilização das novas tecnologias, ampliando a matéria que faz jus ao estudo de conjunto. Isto é, são examinadas pela ciência jurídica as interferências da tecnologia na seara daqueles que devem cumprir a lei, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em síntese, o objetivo imediato do Direito Digital é a tecnologia, cujas influências perpassam a economia, a política, a cultura, bem como o Direito.

Antes de passarmos para o segundo ponto, talvez você tenha se perguntado: o que significa um “princípio” jurídico? São critérios maiores, muitas vezes não escritos, que estão presentes em cada ramo do Direito.

Aprofundando o tema, pode-se lançar mão dos ensinamentos de Reale (2000, p. 300), que afirma que princípios são “certos enunciados lógicos admitidos como condição ou base de validade das demais asserções que compõem dado campo do saber”. Isto é, os princípios do Direito Digital são aquelas afirmações básicas que são tomadas como pressupostos de validade dos demais conhecimentos a serem desenvolvidos relativamente a esse campo de estudo.

Quanto à existência de princípios próprios, conforme será analisado melhor adiante, tal requisito também é atendido. Além dos princípios gerais (compartilhados com outros ramos) pertinentes à matéria, existem os específicos (próprios do ramo em estudo), que também estudaremos neste capítulo.

Isto se justifica em razão de peculiaridades intrinsecamente relacionadas ao ramo e que não são observadas nas demais categorias existentes, o que serve para aumentar ainda mais a certeza de que se está diante de parte autônoma da ciência do Direito.

Por fim, em relação aos institutos próprios, tal requisito também está confirmado. E isso fica ainda mais evidente a partir da apreciação das leis que se aplicam a esse novo ramo de estudo, entre as quais, destacamos o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e o Decreto que o regulamentou (nº 8.771/2016), a Lei nº 12.419/2006 (do Processo Eletrônico), bem como inúmeras alterações observadas em outros códigos.

Existem várias resoluções dos tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Federal (STF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ), e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abordando esse assunto. Do mesmo modo, os estudos científicos (doutrina) e diversas decisões judiciais (jurisprudência) que se manifestaram amplamente acerca do assunto.

Assim, foram esclarecidas as razões por que se entende estarem reunidas, pois, no Direito Digital, existem as características básicas necessárias para que seja

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

considerado como novo ramo do Direito, estando atendidos todos os requisitos necessários.

Surge então a necessidade de que mais estudos sejam realizados sobre o tema, com o objetivo de melhor compreender a dinâmica e as influências da tecnologia da informação nas relações sociais, sob pena de se deixarem passar despercebidas essas transformações, graves consequências serão enfrentadas em um futuro não muito distante.

Figura 2 - TIC nas relações sociais
Fonte: Novos alunos (2021)

1.4 Princípios do Direito Digital

Como mencionado, o Direito Digital, como ramo autônomo, apresenta princípios tanto gerais (válidos também aos demais ramos) quanto específicos (com aplicação restrita à ramificação em estudo).

Relativamente aos princípios gerais, podem ser citados: Dignidade da Pessoa Humana, Publicidade, Intimidade, Lealdade Processual, Instrumentalidade e Economia Processual, Ação, Oralidade, entre outros. Entretanto, a análise detalhada desses aspectos foge do escopo dessas aulas.

Se tratando dos princípios autônomos, isto é, que dizem respeito tão somente ao Direito Digital, ainda não há firme especificação de quais são essas noções fundamentais a embasarem o estudo da disciplina.

Entende-se que os mais importantes entre eles são: Princípio da Autorregulamentação, Princípio da Segurança da Informação e Princípio da

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Separação entre Meio e Mensagem, sem prejuízo de outros a serem suscitados, que também possam apresentar elevada importância.

No Princípio da Autorregulamentação, as próprias pessoas que seguirão as normas ficam responsáveis pela sua elaboração, sem que haja a presença direta do poder do Estado, e durante bastante tempo foi a principal forma de regulamentar as condutas que se passavam no âmbito da internet. Pois, antes de termos vários artigos de estudiosos e decisões judiciais sobre esse tema, as próprias pessoas que utilizavam a tecnologia estipulavam as regras básicas que deveriam ser seguidas. Claro, essas regras devem ser escritas, sem que violem as demais leis que estão se aplicando no país.

Isso pode parecer algo distante e sem qualquer aplicabilidade em uma sociedade tão baseada nas leis como a que vivemos, certo? Na verdade, nem tanto. Apenas a título de curiosidade, existe o “Código de Autorregulamentação para Prática de *e-mail Marketing*”, que objetiva determinar as normas a serem adotadas para o emprego de e-mail como mecanismo de marketing, de modo ético, pertinente e responsável, sem deixar de considerar a aplicação da legislação vigente.

Mas o que seria um e-mail marketing? Segundo o Código, considera-se e-mail Marketing a mensagem de correio eletrônico enviada e recebida pela Internet com o objetivo de divulgar ou ofertar produtos ou serviços, manter relacionamento com base de destinatários ou, ainda, propiciar atendimento ao cliente.

Outro exemplo dessa prática também pode ser observado nos *disclaimers*, “avisos legais” comumente encontrados em *sites* ou em *e-mails*, por meio dos quais informa ao leitor seus direitos e deveres relativos ao conteúdo recebido.

Um exemplo bastante comum de *disclaimer* são os dizeres que constam nos rodapés de algumas mensagens eletrônicas, tais como: “Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e legalmente protegida. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que a responda informando o acontecido”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Outro princípio relevante é o da Segurança da Informação que, em linhas gerais, pode ser entendida como o processo de proteger informações das ameaças à sua integridade, disponibilidade e confidencialidade.

Esses três pilares da informação são considerados de extrema importância quando o assunto é garantir que dados trafegados não sejam alterados, distorcidos.

Quando falamos de integridades, temos a plena confiança que o que foi enviado é exatamente o que será recebido do outro lado. Em relação à disponibilidade, trata-se de uma informação que pode ser acessada sempre que necessário, ou seja, ela está disponível “onDemand”, já a confidencialidade nos permite entender que a informação não foi interceptada e lida por ninguém que não seu destinatário, mantendo assim os dados em segredo.

A segurança da informação visa preservar ativos de informação, e esse tema é bastante importante, já que o crescimento da Sociedade Digital envolve maior confiança dos seus usuários no sistema de que estão fazendo parte, e essa confiança certamente será maior na medida em que os dados e as informações trocados pela rede estejam mais bem protegidos.

Esse princípio se torna ainda mais importante quando é levado em conta que, no atual modelo de comunidade, o bem de maior importância é justamente o conhecimento, correspondendo ao Capital Intelectual antes referido. Dentro desse princípio, estão questões bastante relevantes e estudadas como Privacidade, Confidencialidade e Integridade.

Exemplos de questões estudadas dentro do Princípio da Segurança da Informação: situações relacionadas à criptografia ponta a ponta; sigilo de dados; vigilância das atitudes dos cidadãos por parte de nações; entre outros temas que são comumente observados nas notícias mais recentes.

Por fim, é importante observar o Princípio da Separação entre Meio e Mensagem. Por meio do qual destacamos a importância que deve ser conferida à mensagem, e não ao meio em que é transportada, ou seja, o ponto mais importante de determinada mensagem não se encontra em seu suporte (não interessa se é físico ou digital), sendo importante observar o conteúdo da mensagem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Com essa abordagem introdutória, vamos analisar as teorias acerca da regulamentação da Internet, cujo estudo é de fundamental importância para que se consigam compreender as origens do ramo do Direito Digital.

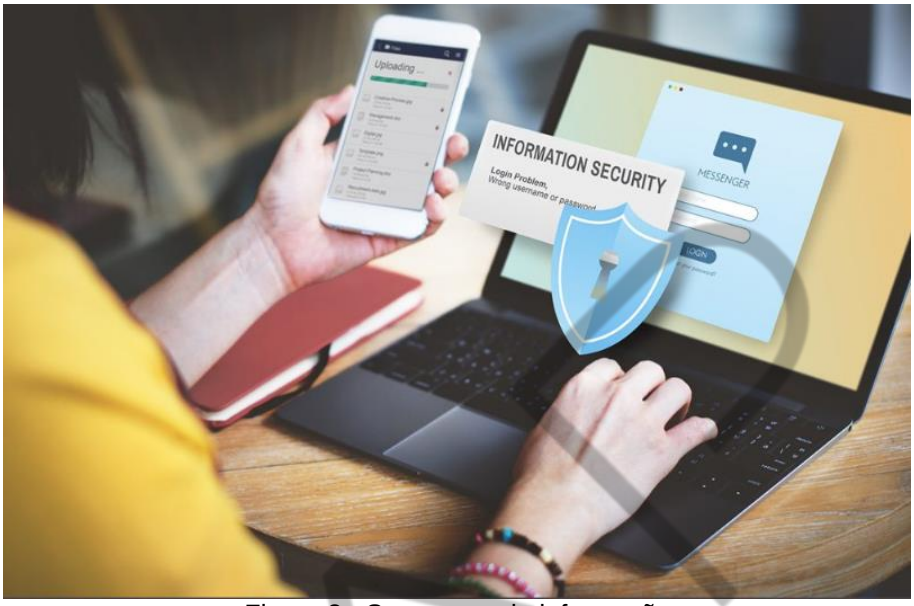

Figura 3 - Segurança da informação
Fonte: Shutterstock (2016)

A Internet surgiu como uma rede de nacionalidade primordialmente norte-americana, independentemente de sustentar sua origem em âmbito militar (ARPANET) ou civil (Universidades). Justamente em razão disso, em seus primórdios, havia predomínio de sites originados nos Estados Unidos.

Com isso, começaram a surgir, em todo o mundo, discussões acerca da possibilidade de aplicação do direito norte-americano para todas as relações travadas no ambiente da Internet. Ocorre que no próprio território dos Estados Unidos foram criadas correntes contrárias à aplicação dos dispositivos legais dos EUA a todos os cidadãos do planeta, gerando várias escolas de estudo do Direito Digital.

1.5 Governança da Internet

Para Arata Júnior, Governança é um termo geral no qual se encontram diversas normas, como a legislação nacional, a autorregulação setorial, os acordos internacionais, os contratos entre particulares, e mesmo modalidades com uma intensidade jurídica menos formal, como formas de vigilância, freios e contrapesos,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

agências regulatórias e sistemas de arquitetura que estimulam determinados comportamentos.

Inobstante às mais diversas tentativas e à necessidade da aplicação de normas jurídicas para os atos praticados no ciberespaço, um ponto que merece cautela e atenção é garantir que a grande rede mundial de computadores continue de todos e para todos, sem dono e neutra.

No Brasil, por meio do decreto 4.829, de 3 de setembro de 2003, dispondo sobre o modelo de governança da Internet, foi criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil ("CGI.br"), para estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil.

Destacamos as seguintes atualizações legislativas, que foram trazidas com o objetivo de melhor tratar de assuntos diretamente relacionados ao Direito Digital:

- Medida Provisória 2.220-2/2002.
- Lei 12.419/2002.
- Lei 12.737/2012.
- Lei 12.965/2014 (o famoso Marco Civil da Internet - MCI).
- Lei 13.185/2012.
- Lei 13.188/2012.
- Decreto 8.771/2016 (regulamentou o Marco Civil).

Ressaltamos também os principais Projetos de Lei que dizem respeito à questão de tratamento de dados pessoais, assunto que está sendo bastante discutido no Direito Digital:

- Projeto de Lei 2.276/2012.
- Projeto de Lei do Senado 330/2013.
- Projeto de Lei 4.060/2012.

Excessos, no entanto, devem ser evitados nessa regulamentação, uma vez que isso pode servir como desestímulo à inovação, podendo impactar o crescimento da Rede. O que se deseja, na verdade, é que sejam traçados os requisitos básicos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

orientadores que visem à redução da excessiva liberdade que hoje se vislumbra em alguns aspectos da Rede.

É importante reforçar o fato de que, especificamente no caso do Brasil, nada impede que, por exemplo, todas as regras da Constituição Federal de 1988 e demais leis em vigor sejam aplicadas totalmente aos conflitos que tenham sua origem na Internet, não havendo que se falar em Internet como uma “terra sem lei”.

O Marco Civil da Internet (MCI) tem como fundamento o reconhecimento da escala mundial da rede (art. 2º, inc. I); os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais (art. 2º, inc. II); a pluralidade e a diversidade (art. 2º, inc. III); a abertura e a colaboração (art. 2º, inc. IV); a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor (art. 2º, inc. V); a finalidade social da rede (art. 2º, inc. VI).

Ainda, traz como princípios, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento (art. 3º, inc. I); proteção da privacidade (art. 3º, inc. II); proteção dos dados pessoais (art. 3º, inc. III); preservação e garantia da neutralidade de rede (art. 3º, inc. IV); preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede (art. 3º, inc. V); responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades (art. 3º, inc. VI); preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, inc. VII); liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet (art. 3º, inc. VIII).

Para Lemos (2014), a relevância do MCI recai sobre a criação de uma moldura de direitos e liberdades civis, que traduz os princípios fundamentais da Constituição Federal para o território da Internet. Getschko (2014) expõe que o MCI se originou da ideia de haver uma forma de proteção legal à rede e aos seus usuários, sendo peça fundamental para a preservação dos elementos conceituais presentes na Internet.

O próprio MCI foi idealizado e normatizado sob a perspectiva de que a Internet se apresenta em escala mundial, trazendo como fundamento o reconhecimento desta extraterritorialidade (art. 2º, inc. I), apesar de somente encontrarmos no campo da idealização, como já visto, uma sociedade digital baseada apenas em alicerces de consenso e com uma estrutura básica, diante das virtuosas diferenças existentes e inerentes aos seres humanos.

Portanto, cada Estado é livre para regular os atos praticados em seu território, sem a interferência de terceiros, porém, não pode afetar outras nações, não obstante,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

apresentar-se como frutífero o caminho para a formalização das relações bilaterais ou multilaterais para regular a Internet que para o ambiente *off-line*, têm uma longa história.

O MCI, por sua vez, simplificou o gênero dos conceitos ao definir: administrador do sistema autônomo (art. 5º, inc. IV) e conexão à Internet (art. 5º, inc. V), correspondentes à definição clássica de provedor de acesso, provedor de conexão ou provedores de serviço de acesso (Internet Service Provider - ISP), bem como *aplicações de Internet* (art. 5º, inc. VII), correspondente aos provedores de serviços *on-line.*

Portanto, para o MCI, provedor de aplicação de Internet é qualquer pessoa física ou jurídica que proporcione um conjunto de funcionalidades acessíveis pela Internet, não importando a sua finalidade. Ou seja, serviços de Internet, excetuando os provedores *backbones* e os provedores de conexão ou de acesso, pagos, gratuitos ou filantrópicos, como mídias sociais, portais de conteúdo, *sites* de comércio eletrônico, contas de *e-mail*, comunicadores instantâneos, *blogs*, e todos os infindáveis aplicativos utilizados hoje, em escala mundial por bilhões de usuários no mundo inteiro.

Ao compreender as mais variadas espécies de provedores de aplicações como intermediários, torna-se imprescindível consignar que apesar de não serem soberanos, detêm autonomia privada para traçar e executar as regras por eles estabelecidas, desde que respeitado o ordenamento jurídico brasileiro, notadamente quanto ao estabelecimento de mecanismos eficazes que devem ser adotados e seguidos para a solução extrajudicial de conflitos dos seus usuários, carecendo, agora, a análise da respectiva responsabilidade pela coleta, guarda e tratamento de registros eletrônicos e dados pessoais, bem como por conteúdo gerado por terceiros.

Observados esses aspectos principais introdutórios, passamos a tratar dos documentos e provas eletrônicas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 DOCUMENTOS E PROVAS ELETRÔNICOS

As diversas transações entre duas ou mais partes precisam ser formalizadas, afinal, enquanto um efetua o pagamento o outro recebe. Anteriormente em papel, havia todo um ritual ao estabelecer um contrato entre as partes. Em um tempo presente e profundamente digital, acordos entre as partes são realizados constantemente de formas bem mais sutis. Trataremos nesse sentido sobre a importância dos documentos e provas eletrônicas, suas responsabilidades e consequências.

Uma incrível quantidade de documentos é diariamente produzida como forma de representar as diversas modalidades de transações que se processam por todo o globo. Você já deve estar imaginando a grande quantidade de informações que tem sido criada em meio eletrônico.

Hoje você já aceitou/assinou/produziu algum documento eletrônico?

O simples fato de instalar um aplicativo ou se inscrever em um portal, já traz como consequência direta o aceite a Termos de Uso e Políticas de Privacidade, que são documentos eletrônicos.

Diante disso, você deve estar se questionando se já existe uma legislação para afirmar se esses documentos podem ser assinados/aceitos eletronicamente e, caso possível, como se dá a aceitação deles pelos juízes, nos processos judiciais, em geral.

Esses aspectos, bem como a discussão sobre o que se deve considerar como “cópia” e como “original” de documentos eletrônicos, dentre outros temas, que entendemos fundamentais, serão abordados a seguir.

2.1 Conceito de Documento – Muito Além do “Papel Impresso”

O que se entende por documento? A origem desse termo vem do latim, *documentum,* e significa ensino, lição, indício, indicação, amostra, enfim, prova que faz fé. Na conceituação clássica de documento, sempre se fazia a correlação dele com algo material, sendo um “escrito”. Isto é, a ideia era de que se fazia necessário um “título”, uma “cártula” para representar.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Passando ao conceito que já guarda maior contato com a modernidade, logo, com o Direito Digital, trazemos o entendimento de Deocleciano Guimarães (2008), de que documento pode ser entendido como:

> [...] título, peça escrita ou gráfica, fotos, desenhos, cópias fotostáticas, mapas, gravações em discos etc., que tenham ou representem valor jurídico para instruir, esclarecer o processo e provar o que a parte que se vale deles alega.

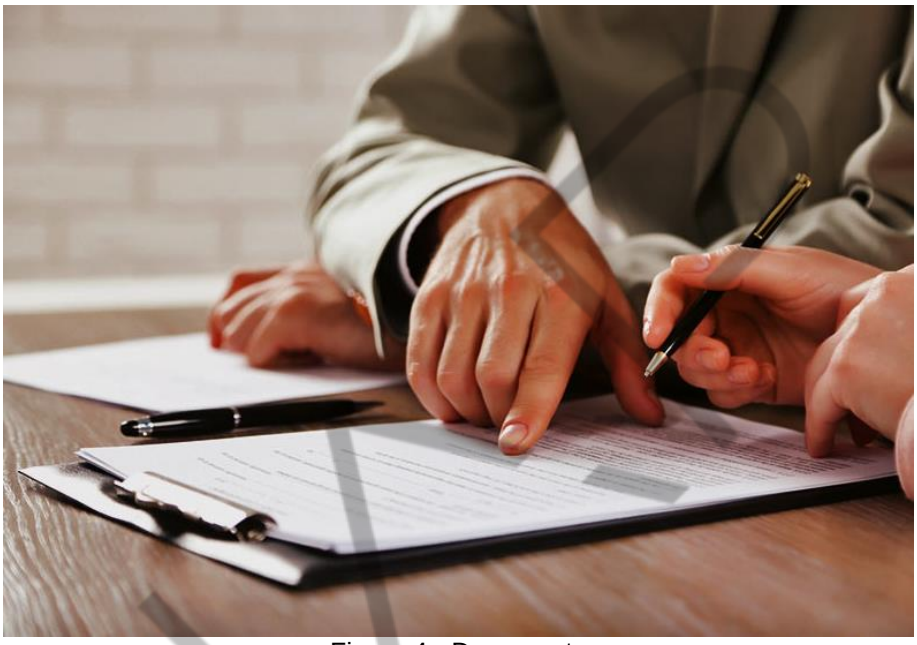

Figura 4 - Documento
Fonte: Shutterstock (2017)

Assim, o que se deve considerar como mais importante em um documento, para que possa ser utilizado como meio de prova, não deve ser seu suporte (isto é, se está em um papel, em um *pen drive*, em um CD, hospedado em nuvem, entre outros). Além disso, a distinção de documento se dá pela matéria, pelo meio e conteúdo.

Desse modo, a gravação de uma câmera de segurança, a mensagem de texto recebida em aparelho de celular ou o *e-mail*, assim como as informações trocadas por dispositivos (coisas) conectados (IoT – *Internet of Things*, Internet das Coisas) podem gerar evidências que comporão documentos.

Da análise da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006), observamos que, apesar de terem sido trazidos diversos conceitos sobre outros temas, não foi especificado o significado de documento eletrônico. Diante da agilidade com que a tecnologia evolui, pode até representar boa opção, já que trazer rigidamente o

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

entendimento sobre o tema pode ser prejudicial à sistemática legal, que pode ficar “engessada”.

Em síntese, recorrendo a conceitos de documento eletrônico, este pode ser entendido como:

> [...] toda e qualquer representação de um fato, decodificada por meios utilizados na informática, nas telecomunicações e demais formas de produção cibernética, não perecível e que possa ser traduzido por meios idôneos de reprodução, não sendo admitido, contudo, aquele obtido por meio de *designer* gráfico. (ALMEIDA FILHO; CASTRO, 2007, p. 172).

Diante disso, surge, como sendo de fundamental importância, a estipulação de requisitos que devem ser seguidos, a fim de garantir que determinado documento eletrônico não será tido como inválido, caso venha a ser apresentado como evidência perante um Tribunal.

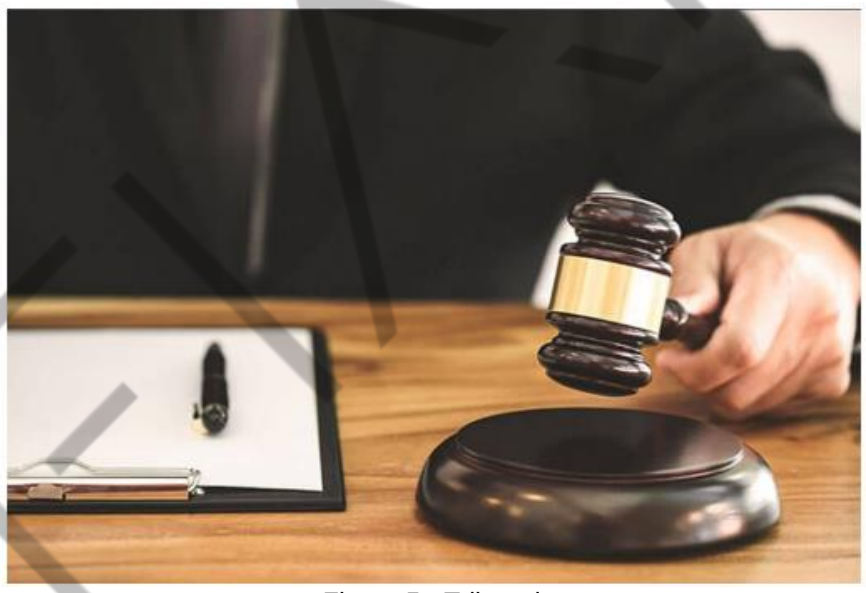

Figura 5 - Tribunal
Fonte: Shutterstock (2017)

É necessário restringir toda forma de má-fé de alteração gráfica operada sobre o documento, repelindo modificações desautorizadas do original. Sobressai, como de fundamental importância, a observância ao Princípio da Lealdade Processual, cobrando das partes máxima atenção ao juntar documentos concebidos em sistemas informáticos, e dos juízes severidade, quando necessária a aplicação das penas de litigância de má-fé.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.2 Documentos Eletrônicos Como Meio de Prova

A seguir, analisamos a utilização dos documentos eletrônicos propriamente ditos como meio de prova.

Será que já existe lei específica sobre o assunto?
Os tribunais brasileiros já se manifestaram sobre essa questão?
Essas e outras dúvidas principais serão abordadas nos próximos tópicos.

2.3 Legislação Sobre Documento Eletrônico

O Código Civil, em seu artigo 225, ao tratar da questão da prova documental destaca que: "[...] as reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão".

A referência à expressão "quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas" já representa clara alusão à possibilidade de existência de documentos em formato digital.

Igualmente, o nosso Código Civil garante a "ampla liberdade" quanto ao uso de documentos em geral, desde que, entre outros, não seja exigida "forma especial", conforme encontramos no artigo 104, III e no artigo 107:

> Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
> I - agente capaz;
> II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
> III - forma prescrita ou não defesa em lei.
> Art. 103. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 6 - Compra e venda de imóvel
Fonte: Shutterstock (2013)

É em razão disso que, por exemplo, até o momento, não é possível formalizar o instrumento de compra e venda de um imóvel apenas por meio eletrônico. Uma vez que há exigência na lei que trata sobre o assunto acerca da necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ("forma específica"). Assim, à exceção dos casos em que a lei traz alguma exigência específica para validade do ato, é possível seguir com o uso de documentos eletrônicos.

Convém analisar também o §1º do artigo 11 da Lei do Processo Eletrônico, que confirma a possibilidade de existência de documento exclusivamente em formato eletrônico:

> § 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

É importante observar o artigo 1º da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que também se manifesta de modo favorável à plena validade dos documentos eletrônicos: "fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ("ICP-Brasil"), para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica [...]".

Diante disso, entendemos ser possível a utilização dos documentos digitais, quer seja para registrar os atos do processo ou para confirmar algo alegado, servindo

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

como meio de prova. Isso vale tanto para o caso de terem eles se originado em meio eletrônico ou de terem sido posteriormente digitalizados.

Devemos frisar que, no caso de um documento ter sido transportado para o meio digital, a partir do respectivo original em papel, pode-se garantir, por meio de Perícia Forense, apenas se houve sua adulteração em seu novo formato. Isto é, uma vez feita a digitalização, não se pode confirmar eventual alteração anterior feita na cártula.

Assim, não se vê motivos para rejeitar o amplo uso de documentos eletrônicos, vez que a diferença reside apenas no suporte que o contém.

Tentando entender o fundamento dessas razões, Isadora Camargos (2003) chegou à conclusão de que talvez isso seja decorrente do “susto” com o que é novo. Ela traz a seguinte reflexão:

Por acaso você já viu algum jurista preocupado em “saber como o cabeçote do aparelho de videocassete opera a transformação dos registros magnéticos daquela fita cassete em som e imagem?” Certamente não.

Parece mesmo se tratar de choque com a nova realidade, do que propriamente de algo afeto à materialidade do documento. Até mesmo porque, por exemplo, gravações de áudio e fitas cassetes são constantemente utilizadas como meios de prova, sem que se busque o mecanismo utilizado para sua realização, como questionado anteriormente.

Considerando esse ponto, é também importante observar o que consta da Lei Modelo elaborada em 1996 pela UNCITRAL (*United Nations Comission on International Trade Law* - Comissão das Nações Unidas sobre o Direito Comercial Internacional), a qual, em seu artigo 5º, fixa que: “não se negarão efeitos jurídicos, validade ou eficácia à informação apenas porque esteja na forma de mensagem eletrônica”. Isso quer dizer que não se pode questionar a validade jurídica de um documento eletrônico? Não!

Ao realizar questionamentos sobre a validade de um documento, deve ser instaurado procedimento específico, abrindo oportunidade para que o perito, especialista na área, por meio de parecer técnico, confirme ou não a validade do objeto, havendo presunção de sua plena validade, caso não questionada a sua autenticidade de maneira fundamentada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Assim, sempre que se pensar na utilização de documentos eletrônicos, é fundamental garantir que será possível comprovar sua autenticidade e sua integridade. Agindo dessa forma, será possível garantir valor jurídico ao documento eletrônico.

Diante das contínuas inovações tecnológicas e a crescente utilização de dados originados em meio digital, nos processos judiciais, têm crescido as discussões sobre o assunto. Inclusive no âmbito do Processo Civil, o novo Código trouxe nos artigos 439 a 441 disposições sobre a validade dos documentos eletrônicos.

Apesar disso, é importante observar que o Diploma Processual não faz restrição a um meio de prova em específico, trazendo no seu artigo 369 que:

> [...] as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Assim, para além das disposições específicas sobre a validade das provas eletrônicas, o novo Código de Processo dispõe sobre a atipicidade dos meios de prova, podendo os fatos serem provados por qualquer meio, ainda que não os típicos, isto é, aqueles nominalmente referidos na lei.

Citando os três pilares da informação podemos destacar nesses casos a implementação de um sistema de blockchain, onde a integridade do dado trafegado é assegurado por outros computadores na transação, existem discussões que apontam a possível substituição do cartório como conhecemos hoje por sistemas digitais como esse.

Não eximindo de responsabilidade do documento ter sua fé testada, mas impedindo fraude em relação a substituição de documento.

O Brasil ainda não possui esse instrumento no meio jurídico dentro dos tribunais para anexação de provas, mas é uma tendência futura quando se trata do assunto de validação de documentos digitais.

Deste modo, identificamos que há plena aceitação dos documentos eletrônicos como meio de prova em nosso sistema brasileiro. Dito isso, passamos a analisar o que diz respeito à questão da cópia e do original do documento eletrônico, abordando questões preliminares sobre Perícia Forense Computacional.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 PERÍCIA EM DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Após constatarmos a possibilidade de produção de provas em ambiente eletrônico, bem como o uso como evidência em processos judiciais, vale a pena observar rapidamente questões relacionadas à perícia forense, abordando também a questão relacionada ao original e à cópia de documentos eletrônicos.

3.1 Incidente de Falsidade – Perícia Forense Computacional

Como o tema sobre perícia dos documentos eletrônicos não é objeto específico neste momento, realizaremos apenas uma rápida análise dos principais aspectos sobre o tema em alusão.

Recorrendo ao conceito de perícia, temos que ela é a averiguação minuciosa, de caráter técnico, feita por profissional com conhecimentos especializados sobre o objeto estudado, para suprir a insuficiência de conhecimentos específicos por parte dos julgadores de determinado caso.

Figura 7 - Perícia Forense Computacional
Fonte: Shutterstock (2018)

Assim, especificamente no caso da Perícia Forense Computacional, esta abrange desde a coleta até o exame técnico de dados obtidos em quaisquer dispositivos eletrônicos, e que servem como meio de prova em certo processo judicial. Importante considerar que, em certas situações, a mera apreensão física dos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

equipamentos pode não ser suficiente, especialmente diante da gravação de dados em nuvem.

Especificamente tratando de perícia de documentos eletrônicos, ela corresponde à coleta e posterior análise do arquivo sobre o qual pesa algum incidente de falsidade. De posse da documentação a ser periciada, utilizando-se de ferramentas apropriadas, o *expert* faz o estudo da evidência coletada e, depois, apresenta seu laudo, que mostra para o magistrado se houve ou não alguma modificação do arquivo *sub judice*.

Figura 8 - Escrever *e-mail*
Fonte: Shutterstock (2016), adaptado por FIAP (2017)

Se tratando de documentos eletrônicos que serão utilizados como meio de prova em um processo judicial, é de fundamental necessidade a juntada aos autos da fonte em que se originou o objeto a ser periciado. Assim, se impugnado um *e-mail*, por exemplo, pouco valerá – em razão da ampla chance de adulteração – anexar ao processo cópia daquele documento eletrônico, devendo-se possibilitar a realização da perícia no disco rígido em que ele foi gravado ou nos servidores por meio dos quais a mensagem trafegou, desde o seu envio até o seu recebimento, caso esses dados não estejam registrados no disco do computador.

Em geral, quando bem realizados esses procedimentos, os índices de sucesso são bastante elevados, especialmente quando realizado em computadores, pois eles guardam bem mais informações do que se pensa, sendo, efetivamente, bastante difícil a remoção completa de um dado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A meticulosa metodologia deve empreender o profissional com o objetivo de assegurar que a evidência não seja alterada ou até mesmo perdida. Diferentes necessidades implicam diversos métodos de estudo dessas provas coletadas, dependendo da habilidade do perito a melhor solução para o caso.

A regra fundamental desse procedimento, independentemente da opção do profissional, é a preservação das evidências de tal forma que não se opere qualquer dúvida acerca da sua veracidade.

Ainda, destaca-se a necessidade da máxima proteção dos dados originais, que devem permanecer em estado puro, realizando, sempre que possível, a perícia apenas na cópia dessas informações, reduzindo ao mínimo a possibilidade de apagar ou de danificar o original.

É possível a verificação de modificações efetivadas em documentos eletrônicos, caso o original seja resguardado. Não há razões para, com a tecnologia disponível hoje, ainda haver desconfianças injustificáveis em relação à validade jurídica de documentos eletrônicos.

Explicado isso, a seguir, passamos a verificar o que diz respeito à identificação do original ou da cópia de documentos eletrônicos, em relação aos procedimentos de perícia forense computacional.

3.2 A Questão da Cópia e do Original no Documento Eletrônico

Considerando a realidade atual de implantação do processo digital, é comum observar a utilização de documentos após a digitalização do seu original em papel. Igualmente, nos casos em que ainda há o processo em papel, observa-se a impressão do original eletrônico, para ser apresentado como evidência em um processo judicial.

O que ocorre nessas situações? Basicamente, estamos alterando a forma original dos documentos, certo? Isso porque a impressão de um documento eletrônico representa a modificação do suporte original em que foi criada essa evidência.

Nesse ponto, interessante a discussão levantada por Ângelo Volpi e Cíntia Freitas (2008) acerca das diferenças entre o suporte digital e o papel, sendo certo que para eles:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

> [...] a distinção entre cópia e original no documento eletrônico não tem sentido, pois é impossível distinguir entre uma e outra.
> [...] um documento em papel, quando digitalizado, produz uma cópia digital. Um documento digital impresso produz uma cópia em papel; e um documento digital replicado digitalmente não pode ser denominado de cópia, porque não se pode distinguir do original (VOLPI; FREITAS, 2008).

Em nosso entendimento, os documentos que tiverem origem em meio digital, como o comprovante de compra em loja virtual, a partir do momento em que se faz a impressão desse conteúdo, esta nova forma corresponde à cópia, devendo-se, caso a intenção seja atestar a veracidade do que ele informa, por meio de perícia, buscar o original em *bits* e *bytes*, podendo tal arquivo ser objeto de estudo por parte de especialistas.

Do mesmo modo, segue a digitalização de um documento original em papel, isto é, para se comprovar a validade desse documento eletrônico, será fundamental a obtenção do contrato físico, a fim de ser periciado e comparado com a nova versão digital.

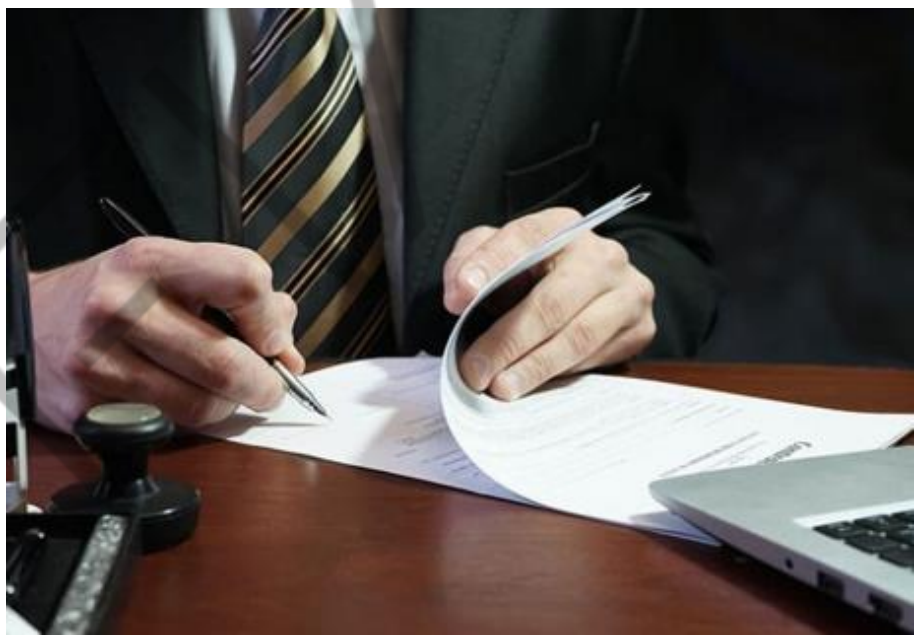

Figura 9 - Assinatura
Fonte: Shutterstock (2017)

No caso de documentos assinados com certificação digital ICP-Brasil, há presunção de que ele tem valor jurídico, uma vez que a adulteração do conteúdo do documento é inviável, pois qualquer alteração nele acarreta a perda do vínculo entre este e a assinatura. Por esse motivo, quando um documento é assinado

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

eletronicamente pelo uso dos mecanismos de assinatura assimétrica (como a ICP-Brasil), a arguição de falsidade só poderá ser baseada em “falsidade de assinatura”.

Isso porque qualquer tentativa de modificar o documento eletrônico original termina por retirar dele a assinatura digital incluída, havendo a perda de sua autenticidade. Para tanto, não se faz necessário uma profunda modificação, bastando que se acrescente um simples espaço em branco, por exemplo.

Vê-se que o documento eletrônico é dotado de maior grau de confiabilidade do que o próprio documento tradicional. Isso é consequência do fato de que o próprio mecanismo de assinatura, caso identifique ter o documento original sofrido modificações, acusará tais alterações, enquanto o documento tradicional necessita de exame pericial para constatar eventual adulteração.

Tendo em vista essa confiabilidade, já há algum tempo o Poder Judiciário vem aceitando a utilização dos documentos digitais, principalmente quando anexados mediante utilização de assinatura eletrônica, sem a necessidade de qualquer comprovação posterior.

Porém, não extingue a força probatória dos documentos não assinados digitalmente. Assim, um *e-mail* sem assinatura digital pode ser utilizado como meio de prova, assim como as informações que podem ser extraídas a partir da leitura de dados de *smartwatches*, independentemente de terem a assinatura digital neles aplicada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Figura 10 - GDPR da União Europeia
Fonte: Shutterstock (2024)

A General Data Protection Regulation (GDPR) é uma regulamentação da União Europeia (UE) que estabelece diretrizes para a proteção de dados pessoais e a privacidade dos cidadãos europeus. Entrou em vigor em 25 de maio de 2018, substituindo a *Data Protection Directive* 95/46/EC. A GDPR visa fornecer controle aos indivíduos sobre seus dados pessoais e simplificar o ambiente regulatório para negócios internacionais, unificando a regulamentação dentro da UE.

A GDPR tem vários objetivos principais:

- **Proteção dos Dados Pessoais:** assegurar que os dados pessoais dos cidadãos da UE sejam processados de maneira justa, transparente e segura.
- **Direitos dos Indivíduos:** fortalecer os direitos dos indivíduos sobre seus dados pessoais, incluindo o direito de acesso, retificação, exclusão e portabilidade dos dados.
- **Responsabilidade das Organizações:** estabelecer responsabilidades claras para organizações que processam dados pessoais, incluindo requisitos rigorosos de conformidade e penalidades para violações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Unificação das Leis de Proteção de Dados:** harmonizar as leis de proteção de dados em toda a UE, facilitando o comércio transfronteiriço e aumentando a confiança dos consumidores.

A GDPR é baseada em sete princípios fundamentais que orientam o tratamento de dados pessoais:

1. **Legalidade, Justiça e Transparência:** os dados devem ser processados de maneira legal, justa e transparente.
2. **Limitação de Finalidade:** os dados devem ser coletados para finalidades específicas, explícitas e legítimas e não devem ser processados de maneira incompatível com essas finalidades.
3. **Minimização de Dados:** apenas os dados necessários para as finalidades pretendidas devem ser coletados e processados.
4. **Exatidão:** os dados devem ser precisos e, quando necessário, atualizados.
5. **Limitação de Armazenamento:** os dados não devem ser mantidos por mais tempo do que o necessário para as finalidades pretendidas.
6. **Integridade e Confidencialidade:** os dados devem ser processados de maneira a garantir a segurança adequada, incluindo a proteção contra processamento não autorizado ou ilegal e contra perda, destruição ou dano acidental.
7. **Responsabilidade:** o controlador de dados é responsável pelo cumprimento dos princípios da GDPR e deve ser capaz de demonstrar essa conformidade.

A GDPR representa um marco significativo na proteção de dados pessoais, estabelecendo padrões rigorosos para o tratamento de dados e fortalecendo os direitos dos indivíduos. Para organizações que operam dentro da UE ou processam dados de cidadãos da UE, a conformidade com a GDPR é essencial não apenas para evitar penalidades, mas também para construir confiança com clientes e parceiros. À

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

medida que a digitalização continua a avançar, a proteção de dados pessoais se torna cada vez mais crucial, e a GDPR serve como um modelo para regulamentos de privacidade em todo o mundo.

Levando em consideração as informações apresentadas anteriormente, podemos entender o berço montado para o nascimento do que conhecemos em território brasileiro com LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), um conjunto de regras, ou melhor dizendo, leis que regem hoje como os dados devem ser tratados em todo o território nacional.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

Figura 11 - LGPD, inspirada na GDPR
Fonte: Shutterstock (2021)

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, é a legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais de pessoas físicas, em meios digitais ou físicos, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Inspirada na GDPR como citado anteriormente, entrou em vigor em 18 de setembro de 2020 e se aplica a qualquer operação de tratamento de dados realizada por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado.

A LGPD tem vários objetivos principais:

- **Proteção da privacidade:** garantir o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais dos indivíduos.
- **Transparência e segurança:** assegurar transparência no tratamento de dados pessoais e implementar medidas de segurança adequadas.
- **Direitos dos titulares:** fortalecer os direitos dos titulares de dados, permitindo maior controle sobre suas informações pessoais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Estímulo à inovação:** promover o desenvolvimento econômico e tecnológico, equilibrando a proteção de dados com a inovação.
- **Padronização das normas:** unificar as normas de proteção de dados no Brasil, oferecendo uma base legal clara e consistente para as operações de tratamento de dados.

A LGPD é baseada em 10 princípios que orientam o tratamento de dados pessoais:

1. **Finalidade:** o tratamento de dados deve ter propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular.
2. **Adequação:** o tratamento deve ser compatível com as finalidades informadas ao titular.
3. **Necessidade:** o tratamento deve se limitar ao mínimo necessário para alcançar as finalidades.
4. **Livre acesso:** os titulares devem ter acesso facilitado aos dados pessoais e informações sobre o tratamento.
5. **Qualidade dos dados:** os dados pessoais devem ser precisos, claros, relevantes e atualizados.
6. **Transparência:** os titulares devem ser informados sobre o tratamento de seus dados de forma clara, precisa e facilmente acessível.
7. **Segurança:** medidas de segurança devem ser adotadas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas.
8. **Prevenção:** medidas devem ser implementadas para prevenir danos em virtude do tratamento de dados pessoais.
9. **Não discriminação:** o tratamento de dados pessoais não pode ser realizado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.
10. **Responsabilização e prestação de contas:** os agentes de tratamento devem demonstrar a adoção de medidas eficazes para a proteção de dados pessoais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A LGPD estabelece um regime de sanções para os casos de descumprimento das suas disposições. As multas e outras penalidades são projetadas para incentivar a conformidade com a lei e proteger os direitos dos titulares de dados pessoais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é a entidade responsável por fiscalizar e aplicar essas sanções. A seguir, detalhamos as multas e penalidades previstas na LGPD.

A Lei Geral de Proteção de Dados define um limite máximo para as multas, mas os valores específicos dependem de vários fatores, incluindo a gravidade da infração, a situação econômica do infrator e a vantagem econômica obtida. Uma base pode ser observada na tabela “Valores de multa previstas na LGPD”.

Tipo de Multa	Valor Máximo
Advertência	Não aplica valor financeiro
Multa Simples	2% do faturamento anual, limitada a R$ 50 milhões por infração
Multa Diária	Limitada a R$ 50 milhões no total

Tabela 1 - Valores de multa previstas na LGPD
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

A LGPD representa um marco na proteção de dados pessoais no Brasil, estabelecendo um conjunto robusto de direitos para os titulares de dados e responsabilidades para os agentes de tratamento. A conformidade com a LGPD é essencial não apenas para evitar penalidades, mas também para construir uma relação de confiança com clientes e parceiros, promovendo um ambiente mais seguro e transparente para o tratamento de dados pessoais. À medida que a digitalização avança, a proteção de dados pessoais torna-se cada vez mais crucial, e a LGPD serve como uma base fundamental para a privacidade e segurança das informações no Brasil.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ABREU, Cristiano Nabuco; EISENSTEIN, Evelyn; ESTEFENON, Susana Graciela Bruno. **Vivendo esse mundo digital**. Porto Alegre: Artmed, 2013.

ALBERTIN, Alberto Luiz. **Comércio Eletrônico**: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. **Processo Eletrônico e Teoria Geral do Processo Eletrônico** – a informatização judicial no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo; CASTRO, Aldemário Araújo. **Manual de Informática Jurídica e Direito da Informática**. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

ALVIM, José Eduardo Carreira; CABRAL JÚNIOR, Silvério Nery. **Processo judicial eletrônico**. Curitiba: Juruá, 2003.

ARATA JR., Seitti. **Regulação pela definição de padrões tecnológicos na governança da Internet**. 2002. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo - USP. São Paulo, 2002.

AZEVEDO, Lívia Dias de. **Direito e Informática**: uma abordagem jurídica sobre a criptografia. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

BEAL, Adriana. **Segurança da Informação**: princípios e melhores práticas para a proteção dos ativos de informação nas organizações. São Paulo: Atlas, 2002.

BERNARDEZ, Mariano L. **Capital intelectual**: creación de valor en la sociedad del conocimiento. Bloomington, EUA: AuthorHouse, 2008.

BOTELHO, Marcos César. A LGPD e a proteção ao tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas–Unifafibe**, v. 8, n. 2, p. 18, 2020.

BRASIL. **Art. 5º, inc. VII, do Marco Civil da Internet "aplicações de internet" é "o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet".** 2014. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/27363885/inciso-vii-do-artigo-5-da-lei-n-12965-de-23-de-abril-de-2014>. Acesso em: 11 ago. 2022.

BRASIL. **Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013.** Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico. 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm>. Acesso em: 11 ago. 2022.

BRASIL. Mandado de Segurança nº 2271462-77.2012.8.22.0000., Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xavier de Souza. 17 de dezembro de 2015.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

BRASIL. **Marco civil da Internet. Lei nº 12.965.** Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12962.htm>. Acesso em: 11 ago. 2022.

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério das Comunicações. **Nota Conjunta.15 maio 1992**. Disponível em: <https://www.cgi.br/legislacao/notas/nota-conjunta-mct-mc-maio-1995>. Acesso em: 11 ago. 2022.

BRASIL. **Novo Código Civil.** Artigo 186 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Artigo 927 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=ARTS.+186+E+927+DO+NOVO+C%C3%93DIGO+CIVIL>. Acesso em: 11 ago. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Seção. Resp 2.512.647-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13 de maio de 2012.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 1316921/RJ. rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26 de junho de 2012.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas-corpus nº 76689, da 1ª Turma. Brasília, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, 22 de setembro de 1998.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 35ª Câmara de Direito Privado, APL 90005105020078260506, Relator. Des. Clóvis Castelo, julgado em 15 de abril de 2013.

CAMARGOS, Isadora. BH tem seu primeiro Cartório On Line. Caderno Informática, **Jornal Estado de Minas**. Belo Horizonte, MG, p. 11, 23 out. 2003.

CARNELUTTI, Francesco. **La prueba civil**. 2. ed. Buenos Aires: Depalma, 2000.

CASTELLS, Manuel. **A Galáxia da Internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Hazar, 2003.

CHICARINO, Vanessa RL *et al*. Uso de blockchain para privacidade e segurança em internet das coisas. **Sociedade Brasileira de Computação**, 2017.

DE TEFFÉ, Chiara Spadaccini; VIOLA, Mario. Tratamento de dados pessoais na LGPD: estudo sobre as bases legais. **Civilistica. com**, v. 9, n. 1, p. 1-38, 2020.

DWORKIN, Ronald. **O império do Direito**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

EQUIPE SEB. Educação 3.0: conheça esse novo modelo de ensino. **Novos alunos**, 26 set. 2019. Disponível em: <https://novosalunos.com.br/educacao-3-0-conheca-esse-novo-modelo-de-ensino/>. Acesso em: 22 set. 2024.

FERREIRA, Juliandson Estanislau; PINTO, Filipe Gutemberg Costa; DOS SANTOS, Simone Cristiane. Estudo de mapeamento sistemático sobre as tendências e desafios do Blockchain. **Gestão. org**, v. 15, n. 6, p. 108-117, 2017.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

FOUNTAIN, Jane E. **Construindo um Estado Virtual**: tecnologia da informação e mudança institucional. Tradução de Cecile Vossenar. Brasília: ENAP, 2002.

FRANÇA, R. Limongi (Coord.). **Enciclopédia Saraiva do Direito**. v. 29. São Paulo: Saraiva, 1973.

FULLER, Lon L. **O Caso dos exploradores de cavernas**. Tradução de Plauto Faraco de Azevedo. Porto Alegre, RS: Fabris, 1972.

GETSCHKO, Demi. As origines do Marco Civil da internet. *In*: LEITE, Salomão George e LEMOS, Ronaldo. **Marco Civil da Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, p. 12.

GOREVOY, Evgeniy *et al*. BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES: FEATURES OF REGULATION AND APPLICATION IN LEGAL PRACTICE. **Revista Gênero e Interdisciplinaridade**, v. 1, n. 01, 2020.

GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. **Dicionário técnico jurídico**. 11. ed. São Paulo: Rideel, 2008.

LEMOS, Ronaldo. O Marco Civil como símbolo do desejo por inovação no Brasil. *In*: LEITE, Salomão George; LEMOS, Ronaldo. **Marco Civil da Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, p. 4.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. Tradução de Carlos Irineu Costa. São Paulo: Editora 34, 1999.

LIMA, Caio César Carvalho. A sociedade da informação e a necessidade de releitura de institutos jurídicos anacrônicos - Análise da validade dos documentos eletrônicos no ordenamento jurídico brasileiro. **Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010**. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3965.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2022.

LORENZON, Laila Neves. Análise comparada entre regulamentações de dados pessoais no Brasil e na União Europeia (LGPD e GDPR) e seus respectivos instrumentos de enforcement. **Revista do Programa de Direito da União Europeia**, v. 1, p. 39-52, 2021.

MENDES, Pedro Alexandre Brandão. **Análise de Risco no GDPR**. 2018. Tese de Doutorado.

MICROGEN. Especialista em ciência forense examinando disco rígido. **Shutterstock**, 14 janeiro de 2018. Disponível em: <https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/forensic-science-expert-examining-hard-drive-794397187>. Acesso em: 22 out. 2024.

MOJO cp. Real Estate concept, judge gavel / lawyer in auction with house model. **Shutterstock**, 12 de setembro de 2017. Disponível em: <https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/real-estate-concept-judge-gavel-lawyer-714370570>. Acesso em: 22 out. de 2024.

NEGROPONTE, Nicholas. **Being digital.** Nova York: Random House, 1995, p. 181.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

PARENTONI, Leonardo Netto. **Documento eletrônico**: aplicação e interpretação pelo Poder Judiciário. Atualizado de acordo com a Lei nº 11.419. Curitiba: Juruá, 2003.

RAPÔSO, Cláudio Filipe Lima *et al*. Lgpd-lei geral de proteção de dados pessoais em tecnologia da informação: Revisão sistemática. **RACE-Revista de Administração do Cesmac**, v. 4, p. 58-67, 2019.

RATHS, Alexander. Agente imobiliário com modelo de casa e chaves. **Shutterstock**, 27 fevereiro de 2013. Disponível em: <https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/real-estate-agent-house-model-keys-129797951>. Acesso em: 22 de out. 2024.

RAWPIXEL.COM. E-mail Information Reply Working Checking Concept. **Shutterstock**, 6 de fevereiro de 2016. Disponível em: https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/email-information-reply-working-checking-concept-373104598. Acesso em: 22 out. 2024.

RAWPIXEL.COM. Password Protected Firewall Digital Internet Web Concept. **Shutterstock**, 7 de maio de 2016. Disponível em: <https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/password-protected-firewall-digital-internet-web-417250621>. Acesso em: 22 out. 2024.

THE General Data Protection Regulation (GDPR) badge. **Shutterstock**, 29 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.shutterstock.com/image-vector/general-data-protection-regulation-gdpr-badge-2432118667>. Acesso em: 21 out. 2024.

VECTOR Image Plus. LGPD - the Lei Geral de Prote o de Dados Pessoais. **Shutterstock**, 20 de março de 2021. Disponível em: <https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/lgpd-lei-geral-de-prote-o-1940491984>. Acesso em: 21 out. 2024.

VOLPI, Ângelo; FREITAS, Cínthia. Perícia Forense: A prova digital nos autos. **Revista Document Management – Latin American**, ano 2, n. 5, abr. 2008.

WACHOWICZ, Marcos. Tecnologia da Informação e Direito Autoral. *In*: WACHOWICZ, Marcos; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.). **Estudos de Direito de Autor e interesse público**. Florianópolis: Boiteux, 2008, p. 80-85.

WSIS (World Summit of the Information Society, ONU, 2005), extraído dos **Documentos da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, Genebra 2003 e Túnis 2005**, Comitê Gestor da Internet. Disponível em: <http://cgi.br/media/docs/publicacoes/1/CadernosCGIbr_DocumentosCMSI.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2022.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com